الثمن (و) ان تلف ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع (بفعل بائع أو) بفعل (أجنبي خير المشترى بين الفسخ) أي فسخ عقد البيع (ويرجع) المشترى على البائع (بالثمن) كاملا لان التلف والعيب حصل في يده فضمنه (أو الامضاء ويطالب من أتلفه ببدله) أي بمثل مثلي وهو المكيل والموزون وقيمة متقوم وهو المذروع والمعدود (والثمن) الذي ليس في الذمة (كالثمن في جميع ما تقدم) من الاحكام

(فصل ويحصل قبض المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمذروع بالذرع) لما روى عثمان مرفوعا قال اذا ابتعت فكل واذا ابتعت فاكتل رواه الامام وظاهره انه لا يشترط نقله وهو كذلك على المذهب وانما يصح الكيل والوزن والذرع (بشرط حضور المستحق أو نائبه) أي نائب المستحق للكيل أو الوزن أو العد أو الذرع لقيام الوكيل مقام الموكل فان ادعى القابض بعد ذلك نقصان ما اكاله أو اتزنه أو عده أو ذرعه أو ادعى انهما غلطا فيه أو ادعى البائع زيادة لم يقبل قولهما لان الظاهر خلافه (وأجرة الكيال) لمكيل (والوزان) لموزون (والعداد) لمعدود (والذراع) لمذروع (والنقاد) لمنقود ونحوهم كصبي المبيع من غلته (على الباذل) بذلك لانه تعلق به حق التوفية نص عليه (وأجرة النقل على القابض ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ) وجد منه في المنصوص سواء كان متبرعا أو بأجرة (وتسن الاقالة للنادم من بائع ومشتر) لما روى ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا قال من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة ورواه أبو داود وليس فيه ذكر يوم القيامة وليست بيعا بل فسخ فتصح قبل قبض مكيل ونحوه وبعد نداء جمعة ومن مضارب وشريك ولو بلا اذن ومن مفلس بعد حجر لمصلحة وبلا شروط بيع وبلفظ صلح وبيع وبما يدل على معاطاة ولا خيار فيها ولا شفعة ولا يحنث بها من حلف لا يبيع

(باب) أحكام (الربا)

وهو من الكبائر (يجري الربا في كل مكيل وموزون) لا معدود ومذروع (ولو لم يؤكل) كاشنان (فالمكيل كسائر الحبوب) من بر وشعير وذرة ودخن وارز وعدس وحب فجل وقطن وكتان (والابازير والمائعات) من لبن وخل وزيت وشيرج وسائر الادهان كلها مكيلة (لكن الماء ليس بربوي) قال في الاقناع سوى ماء فانه لا ربا فيه بحال ولو قيل هو مكيل لعدم تموله عادة انتهى (ومن الثمار كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم والزعرور والعناب والمشمش والزيتون والملح) ويجوز التعامل بكيل لم يعهد (و) من (الموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والعنب والشمع والزعفران والخبز والجبن) والورس والعصفر والزجاج والطين الارمني الذي يؤكل دواء واللحم والشحم والزبد (وما عدا ذلك فمعدود ولا يجري فيه) أي المعدود (الربا ولو مطعوما كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز واليبض والرمان) والسفرجل والتفاح والكمثرى والخوخ والاجاص وكل فاكهة رطبة ذكره القاضي (ولا) يجري الربا (فيما أخرجته الصناعة) لارتفاع سعره بها (عن الوزن كالثياب) فانها كانت قطنا (والسلاح والفلوس والاواني) من النحاس والحديد (غير الذهب والفضة) قال المنقح في حواشي التنقيح